

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2803/2537

นายเยื่อน วิไลรัตน์

โจทก์

นางสุภาพร บุญท่วม กับพวก

จำเลย

นายอนันต์ สุวรรณสินชัย จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า พันกำหนดเวลายื่นฎีกาแล้ว จึงให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 เห็นว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ รับรองฎีกาฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม 2537 ยังอยู่ ในระยะเวลาที่จำเลยที่ 2 ขอขยายระยะเวลา ยื่นฎีกาไว้ แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอขยาย ระยะเวลายื่นฎีกาของจำเลยที่ 2 คำสั่งยกคำร้องฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม 2537 จึงมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลโปรดมีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าว เพื่อให้ ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 197 แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 พร้อมบริวาร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากโฉนดเลขที่ 1602 ตำบลศิลาลอย อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉพาะส่วนที่จำเลยที่ 2 ครอบครอง กับให้จำเลยที่ 2 ชำระค่าเสียหายเดือนละ 500 บาท แก่

โจทก์ นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ยกฟ้องแย้ง จำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 185 แผ่นที่ 3)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองฎีกา ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม 2537 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 191)

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรวม ส่วนขนส่งศาลฎีกา (อันดับ 194)

คำสั่ง

ศาลฎีกายกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่ขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาเมื่อ ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้อ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 2 ฟังเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 แต่จำเลยมายื่นคำร้องขอให้ นายสุรศักดิ์ศิรวิเชียร ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในวันที่ 25 ตุลาคม 2537 จึงเป็นการยื่นเมื่อ พ้นกำหนดระยะเวลาฎีกา คำสั่ง ศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกายกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่ขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาเมื่อ ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้อ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 2 ฟังเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 แต่จำเลยมายื่นคำร้องขอให้ นายสุรศักดิ์ศิรวิเชียร ผู้พิพากษาที่ได้นั่ง

พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในวันที่ 25 ตุลาคม 2537 จึงเป็นการยื่นเมื่อ
พ้นกำหนดระยะเวลาฎีกา คำสั่ง ศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>